

1527595-94.2020.8.26.0228

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo

Magistrado: ERIKA FERNANDES

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 13ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 19/12/2022

... vítimas como um dos executores diretos do roubo.

Os crimes de roubo e corrupção de menor foram praticados em concurso formal de crimes, pois cometidos num mesmo contexto fático, embora com desígnios autônomos.

Neste sentido:

"STJ - HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO E CORRUPÇÃO DE MENORES (ARTS. 157, § 2o., I E II DO CPB E ART. 1o. DA LEI 2.252/54). CORRUPÇÃO ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

13ª Vara Criminal

Avenida Doutor Abraão Ribeiro, 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às17h00min

1527595-94.2020.8.26.0228 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1527595-94.2020.8.26.0228

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo (COVID-19)

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2323191/2020 - 57º D.P. PARQUE DA MOOCA, 15421374 - 57º D.P. PARQUE DA MOOCA, 2905/20/359 - 57º D.P. PARQUE DA MOOCA, 2323191 - 57º D.P. PARQUE DA MOOCA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

CARLOS EDUARDO HERNANDES e outros

Juiz(a) de Direito: Dr(a). ERIKA FERNANDES

Vistos.

JACSON ANTONIO ASSIS CALDEIRA, CARLOS EDUARDO HERNANDES e RONALDO DIAS ROCHA, em data incerta, mas anterior a 29 de dezembro de 2020, local incerto, mas nesta cidade e comarca, todos qualificados nos autos, associaram-se entre si e com o adolescente Jonata Assis Caldeira para a prática de roubos.

Consta, ainda, dos inclusos autos de prisão em flagrante que, no dia 29 de dezembro de 2020, por volta de 13h, nas proximidades do Hospital e Maternidade Vitória, Jardim Anália Franco, nesta cidade e comarca, em situação de fragilidade social

decorrente de calamidade pública, os réus, associados ao adolescente, subtraíram, para proveito comum, mediante grave ameaça, simulando emprego de arma de fogo, um aparelho celular Motorola S6 e a quantia em espécie de R\$20,00 (vinte reais), pertencentes à vítima 03.

Consta, também, dos inclusos autos de prisão em flagrante que, no dia 29 de dezembro de 2020, logo após o crime acima, nas proximidades do Shopping Anália Franco, esquina da Avenida Regente Feijó com a Montemagno, nesta cidade e comarca, em situação de fragilidade social decorrente de calamidade pública, os réus, associados ao adolescente, subtraíram, para proveito comum, mediante grave ameaça exercida com emprego de simulacro de arma de fogo, um aparelho celular Motorola G6 e uma aliança pertencentes à vítima 01; uma bolsa, uma aliança, um aparelho celular iphone 7 e a quantia de R\$ 50,00 (cinquenta reais) em espécie da vítima 02 e um aparelho celular iphone 11, anéis e bolsa contendo documentos da vítima 04. Consta, por fim, dos inclusos autos de prisão em flagrante que, no dia 29 de dezembro de 2020, nas circunstâncias de tempo e locais acima fiT mencionados, em situação de fragilidade social decorrente de calamidade pública, os réus facilitaram a corrupção do menor de 18 anos, Jonata Assis Caldeira, com ele praticando os crimes a seguir descritos.

Auto de prisão em flagrante às fls. 06 e 07 Boletim de ocorrência às fls.21/26; termo de depoimento às fls.08/10; termo de declarações à fl.11/15;

Recebida a denúncia no dia 3/10/2019, o réu foi regularmente citado (fl.118 e 130) e apresentou resposta à acusação (fl.137/138/187).

Durante a instrução, colhida por teleconferência, foram ouvidas as vítimas e, na sequência, cinco testemunhas arroladas pelas partes. Ao final, os réus foram interrogados.

Debates finais apresentados em audiência.

É o relatório.

Fundamento e decido.

A ação penal é parcialmente procedente.

A materialidade delitiva restou comprovada ante o registro do boletim de ocorrência, pelos autos de exibição e apreensão e pelos laudos periciais, em especial o de fls. 347/350.

A autoria dos roubos e da corrupção de menor também restou incontestes.

Segundo apurado, em 29/12/2020, JACSON, CARLOS e RONALDO, juntamente com adolescente Jonata Assis Caldeira, cometeram os roubos descritos na denúncia que vitimaram os ofendidos identificados com os números 01, 02 e 04 e, por conseguinte, facilitaram a corrupção do menor.

Na data supramencionada, a vítima 03 caminhava a pé pela via pública, quando foi abordada por determinado indivíduo que, fazendo menção de estar armado, levou seu aparelho celular e pequena quantidade em dinheiro. Noticiou o fato a policiais militares e soube que alguns rapazes haviam sido presos há poucos minutos, por outro roubo ocorrido nas proximidades. Na Delegacia de Polícia, apontou RONALDO como sendo o roubador.

Ouvida em juízo, a vítima narrou da mesma forma o evento, mas não conseguiu reconhecer nenhum dos acusados e, questionada sobre o reconhecimento efetuado na fase policial, disse que também teve dúvidas naquela oportunidade, apontando RONALDO pela blusa que ele vestia. O reconhecimento, portanto, foi frágil.

Tal fato não seria de todo relevante, caso outros elementos indicativos da autoria fossem recolhidos, o que não ocorreu. A vítima teve o celular e R\$ 20,00 subtraídos, mas o aparelho não foi recuperado, apenas uma nota de R\$ 20,00 lhe foi devolvida, o que não é o bastante para embasar a condenação.

Sabe-se que a posse do bem roubado transfere ao possuidor o ônus de prova para justificá-la. Isso quando se trata de bem infungível, objeto identificável. Não se pode dizer o mesmo, quando falamos de dinheiro, pequena quantidade, não identificada, bem fungível.

No caso em tela, os réus foram presos porque identificados pelo veículo que utilizaram na fuga, após o roubo às vítimas 01, 02 e 04. Estavam na posse dos bens dessas pessoas e, um deles, foi reconhecido com segurança pelos três ofendidos, o que não ocorreu com relação à vítima 01, do primeiro roubo, razão pela qual, com

relação a este, devem ser absolvidos.

Prosseguindo, após a condução dos réus ao Distrito Policial, as vítimas 01, 02 e 04 efetuaram com segurança o reconhecimento pessoal de JACSON e de seu irmão, o adolescente Jonata e, em juízo, novamente apontaram JACSON corretamente como um dos agentes criminosos.

As vítimas 02 e 04 contaram que estavam no veículo de transporte por aplicativo, pertencente à vítima 01, quando o réu e o menor as abordaram, munidos com uma arma de fogo, e levaram todos seus bens pessoais: bolsas, celulares, alianças, anéis. Acionaram a Polícia Militar e, em poucos minutos, ficaram sabendo da prisão dos acusados.

No mesmo sentido, os depoimentos dos policiais militares, responsáveis pela abordagem e prisão dos réus. Com efeito, relataram terem recebido a informação via rádio sobre o roubo e a notícia de que os supostos agentes haviam embarcado num automóvel Duster, com o respectivo emplacamento. Intensificaram o patrulhamento, até que depararam com o veículo sendo conduzido pela Av. Salim Farah Maluf. Deram ordem de parada, mas o motorista não obedeceu, iniciando-se um acompanhamento, mas acabaram abordados.

Efetuada a revista pessoal, na posse do motorista CARLOS encontraram o simulacro de arma de fogo e alguns anéis femininos. No interior do veículo, diversos outros bens espalhados - celulares, bolsas, documentos etc.

Todos negaram seu envolvimento, tanto na fase policial, quanto em juízo, com exceção de JACSON que, em seu interrogatório judicial confessou com exclusividade as subtrações, buscando isentar os comparsas.

Com relação a ele, portanto, não fosse o bastante a prisão em situação de flagrância e a confissão, também foi reconhecido por três vítimas, as testemunhas protegidas 01, 02 e 04, de modo que dúvida alguma subsiste e a condenação é mesmo de rigor.

Os demais, embora tenham negado, também devem ser condenados.

Os policiais foram categóricos ao afirmar que CARLOS estava na posse do simulacro de arma de fogo e de alguns dos anéis femininos roubados, o que é indicativo de responsabilidade. Além disso, não haveria razão para empreender fuga quando abordado pelos policiais, conduta esta totalmente incompatível com a inocência sustentada.

Ainda, não podem ser ignoradas a rapidez e eficiência com que se deu a diligência policial. Os agentes foram encontrados poucos minutos após o cometimento do crime, o que também indica a participação efetiva de RONALDO, não sendo demais lembrar que todos os demais bens subtraídos das vítimas 01, 02 e 04 estavam espalhados no automóvel, jogados no chão e bancos do carro, de modo que a ignorância alegada pelos réus RONALDO e CARLOS é absolutamente picaresco.

Assim, por tudo que foi dito, entendendo demonstrada a autoria dos réus com relação aos roubos cometidos contra as vítimas 01, 02 e 04, em concurso formal, porque praticados num mesmo contexto fático, contra pessoas e patrimônios diversos.

Os réus agiram em concurso de agentes, pois uniram esforços, dividindo tarefas para a consecução do resultado.

Devem, ainda, ser condenados pela corrupção do menor Jonata, com 17 anos à época reconhecido pessoalmente pelas três vítimas como um dos executores diretos do roubo.

Os crimes de roubo e corrupção de menor foram praticados em concurso formal de crimes, pois cometidos num mesmo contexto fático, embora com desígnios autônomos.

Neste sentido:

"STJ - HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO E CORRUPÇÃO DE MENORES (ARTS. 157, § 2o., I E II DO CPB E ART. 1o. DA LEI 2.252/54). CORRUPÇÃO DE MENORES. CRIME FORMAL. INDIFERENÇA DO COMETIMENTO ANTERIOR DE ATO INFRACIONAL. IMPOSSIBILIDADE DA ABSOLVIÇÃO. RECONHECIMENTO DO CONCURSO FORMAL ENTRE O ROUBO E A CORRUPÇÃO DE MENORES. PARECER DO MPF PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM. ORDEM, PORÉM, PARCIALMENTE CONCEDIDA, APENAS PARA RECONHECER A EXISTÊNCIA DE CONCURSO FORMAL ENTRE OS CRIMES DE ROUBO E CORRUPÇÃO DE MENORES. 1. O crime tipificado no art. 1o. da Lei 2.252/54 é formal, ou seja, a sua caracterização independe de prova da efetiva e posterior corrupção do menor, sendo suficiente a comprovação da participação do inimputável

em prática delituosa na companhia de maior de 18 anos. 2. Caracterizado está o crime de corrupção de menores, ainda que o menor possua antecedentes infracionais, tendo em vista que a norma do art. 10. da Lei 2.252/54 visa também impedir a permanência do menor no mundo do crime. 3. Constatando-se uma só ação para a prática de dois crimes, é de se reconhecer o concurso formal entre os delitos de roubo e corrupção de menores. Precedentes. 4. Parecer ministerial pela denegação da ordem. 5. Ordem parcialmente concedida, apenas para reconhecer a existência de concurso formal entre os delitos de roubo e corrupção de menores." (STJ - HC: 144181 DF 2009/0152925-1, Relator: Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Data de Julgamento: 29/10/2009, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/11/2009). "TJSP - CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO - LATROCÍNIO TENTADO, ROUBO DUPLAMENTE MAJORADO PERPETRADO POR TRÊS COMPARSAS E TRÊS ADOLESCENTES INFRATORES (CORRUPÇÃO DE MENORES) e QUADRILHA - Condenação - Autoria e materialidade comprovadas - Confissão dos réus (ainda que parcial) - Pretensão absolutória voltada para a expedição de um desate absolutório por insuficiência probatória de todos os delitos - Desclassificação do latrocínio para roubo - Participação de menor importância - Redução de penas (circunstâncias atenuantes) - Reconhecimento do concurso formal entre o roubo e a corrupção de menores - Abrandamento da regência carcerária - Apelos a que se dá provimento para absolver do delito de quadrilha, porquanto não provado o vínculo associativo e permanente e para reduzir as penas do roubo na terceira fase da dosimetria penal, como também aplicar o concurso formal perfeito entre a corrupção de menores e o roubo, nos termos propostos pelo voto." (TJ-SP - APL: 00662622520138260050 SP 0066262-25.2013.8.26.0050, Relator: Ivo de Almeida, Data de Julgamento: 19/10/2015, 1ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 21/10/2015).

O mesmo não se diga com relação ao crime previsto no art. 288, parágrafo único do Código Penal, pois não se comprovou estabilidade ou permanência, nem união dos agentes para o cometimento deste e de outros crimes conjuntamente, de modo que o decreto absolutório é de rigor.

Consequentemente, a ação penal é parcialmente procedente para a condenação dos réus como incurso no art. 157, §2º, inc. II, por três vezes, na forma do art. 70, ambos do Código Penal e no art. 244-B da Lei nº 8.069/90, na forma do art. 70 do Código Penal.

Passo à aplicação da pena.

JACSON ANTONIO ASSIS CALDEIRA

Na primeira fase, fixo as penas base nos mínimos legais, pois ausentes circunstâncias judiciais desabonadoras.

Na segunda, reconheço duas atenuantes - menoridade relativa e confissão espontânea, mas deixo de reduzir as reprimendas porque já fixadas nos patamares mínimos.

Não aplico a agravante da calamidade pública por entender que não está vinculada às condutas imputadas ao réu.

Na terceira fase, aplicada a majorante do concurso de agentes nos roubos, aumento as penas em 1/3, alcançando 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e pagamento de 13 (treze) dias-multa.

Ainda nesta fase, reconhecido o concurso formal entre os três roubos, aplico o aumento no patamar de 1/5, atingindo 06 (seis) anos, 04 (quatro) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão e, na sequência, pelo concurso formal com a corrupção de menor, aplico nova majoração de 1/6, totalizando 07 (sete) anos, 05 (cinco) meses e 18 (dezoito) dias de reclusão, além do pagamento de 39 (trinta e nove) dias-multa, no piso, estes na forma do art. 72 do CP.

Considerando a natureza dos delitos e o fato de que, após ser agraciado com a liberdade provisória neste feito, voltou a delinquir, vindo a ser preso em flagrante por novo roubo apenas três meses depois, o único regime prisional adequado de pena é o fechado.

CARLOS EDUARDO HERNANDES

Na primeira fase, fixo as penas base 1/6 acima dos mínimos legais pelos maus antecedentes no processo nº 7781531/97.

Na segunda, não há circunstâncias a considerar. Não aplico a agravante da

calamidade pública por entender que não está vinculada às condutas imputadas ao réu.

Na terceira fase, aplicada a majorante do concurso de agentes nos roubos, aumento as penas em 1/3, alcançando 06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e pagamento de 14 (catorze) dias-multa.

Ainda nesta fase, reconhecido o concurso formal entre os três roubos, aplico o aumento no patamar de 1/5, atingindo 07 (sete) anos, 05 (cinco) meses e 18 (dezoito) dias de reclusão e, na sequência, pelo concurso formal com a corrupção de menor, aplico nova majoração de 1/6, totalizando 07 (sete) anos, 05 (cinco) meses e 18 (dezoito) dias de reclusão, além do pagamento de 42 (quarenta e dois) dias-multa, no piso, estes na forma do art. 72 do CP.

Considerando a natureza dos delitos e os maus antecedentes do réu, o único regime prisional adequado de pena é o fechado.

RONALDO DIAS ROCHA

Na primeira fase, fixo as penas base 1/6 acima dos mínimos legais pelos maus antecedentes no processo nº 676969/03.

Na segunda, aplico novo aumento de 1/6 pela reincidência no processo 9614580/14.

Não aplico a agravante da calamidade pública por entender que não está vinculada às condutas imputadas ao réu.

Na terceira fase, aplicada a majorante do concurso de agentes nos roubos, aumento as penas em 1/3, alcançando 07 (sete) anos, 03 (três) meses e 03 (três) dias de reclusão e pagamento de 16 (dezesesseis) dias-multa.

Ainda nesta fase, reconhecido o concurso formal entre os três roubos, aplico o aumento no patamar de 1/5, atingindo 08 (oito) anos, 08 (oito) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e, na sequência, pelo concurso formal com a corrupção de menor, aplico nova majoração de 1/6, totalizando 10 (dez) anos, 01 (um) mês e 27 (vinte e sete) dias de reclusão, além do pagamento de 48 (quarenta e oito) dias-multa, no piso, estes na forma do art. 72 do CP.

Considerando a natureza dos delitos, os maus antecedentes e reincidência específica do réu, o único regime prisional adequado de pena é o fechado.

Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a ação penal para:

A) CONDENAR o réu JACSON ANTONIO ASSIS CALDEIRA como incurso no art. 157, §2º, inc. II, por três vezes (vítimas 01, 02 e 04), na forma do art. 70, ambos do Código Penal e no art. 244-B da Lei nº 8.069/90, na forma do art. 70 do Código Penal, ao cumprimento da pena de 07 (sete) anos, 05 (cinco) meses e 18 (dezoito) dias de reclusão, no regime inicial fechado, além do pagamento de 39 (trinta e nove) dias-multa, no piso e para ABSOLVÊ-LO do crime previsto no art. 157, §2º, inc. II (vítima 03) e art. 288, parágrafo único, ambos do Código Penal, com fundamento no art. 386, VII do CPP;

B) CONDENAR o réu CARLOS EDUARDO HERNANDES como incurso no art. 157, §2º, inc. II, por três vezes (vítimas 01, 02 e 04), na forma do art. 70, ambos do Código Penal e no art. 244-B da Lei nº 8.069/90, na forma do art. 70 do Código Penal, ao cumprimento da pena de 07 (sete) anos, 05 (cinco) meses e 18 (dezoito) dias de reclusão, no regime inicial fechado, além do pagamento de 42 (quarenta e dois) dias-multa, no piso e para ABSOLVÊ-LO do crime previsto no art. 157, §2º, inc. II (vítima 03) e art. 288, parágrafo único, ambos do Código Penal, com fundamento no art. 386, VII do CPP;

C) CONDENAR o réu RONALDO DIAS ROCHA como incurso no art. 157, §2º, inc. II, por três vezes (vítimas 01, 02 e 04), na forma do art. 70, ambos do Código Penal e no art. 244-B da Lei nº 8.069/90, na forma do art. 70 do Código Penal, ao cumprimento da pena de 10 (dez) anos, 01 (um) mês e 27 (vinte e sete) dias de reclusão, além do pagamento de 48 (quarenta e oito) dias-multa, no piso e para ABSOLVÊ-LO do crime previsto no art. 157, §2º, inc. II (vítima 03) e art. 288, parágrafo único, ambos do Código Penal, com fundamento no art. 386, VII do CPP.

Nego ao réu JACSON o direito de aguardar em liberdade eventual recurso interposto, pois, após ser agraciado com a liberdade provisória neste feito, voltou a delinquir, vindo a ser preso em flagrante por novo roubo apenas três meses depois, em 20/10/2021, e já ostenta condenação. Presentes, portanto, os requisitos para a prisão preventiva (artigo 312, do CPP), expeça-se mandado de prisão.

Concedo a CARLOS e RONALDO o direito de aguardar em liberdade eventual recurso interposto.

Autorizo, se o caso, a expedição de guia de recolhimento provisória.

Após o trânsito em julgado para as partes, lancem-se os nomes dos sentenciados no rol dos culpados e expeça-se guia de recolhimento definitiva (capítulo IV, Seção XX, Subseção I, art. 467 e seguintes das NSCGJ).

Comunique-se ao Cartório Distribuidor, ao IIRGD e ao TRE (capítulo IV, Seção XI, Subseção V, art. 398, das NSCGJ).

Encaminhe-se cópia da sentença às vítimas (capítulo IV, Seção XI, Subseção V, art. 399, das NSCGJ).

Nos termos art. 480 e seguintes das NSCGJ, alterada pelo Provimento CG nº 05/2022, tratando-se de sentença condenatória com trânsito em julgado, expeça-se certidão de sentença e abra-se vista ao MP para o ajuizamento da ação de execução da multa penal e comunicação nestes autos do regular peticionamento.

Oportunamente, remetam-se os autos ao arquivo, fazendo as devidas anotações nos assentamentos do Cartório.

P.I.C.

São Paulo, 19 de dezembro de 2022.

ERIKA FERNANDES

Juíza de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA